Расчёты объектами недвижимости

Проверка прав и дополнительных обязательств, сравнение с денежной оплатой и условия погашения долга за работы. Редакция 31.10.2026.

Что вы подготовите

Карточку конкретной сделки: кто передаёт объект или право, сколько подрядчику придётся доплатить, что и когда прекращает долг за работы. Расчёт показывает ожидаемое поступление после расходов и сравнивает его с тем же долгом. Готовность сделки определяется документами, финансированием и правовой проверкой.

С чего начать

Для срочной ситуации откройте 56 «Первый день до подписания». Выберите ветвь в 51: готовый объект, новый ДДУ или уступка. В 57 запишите стороны и первоначальный долг. По мере получения документов заполните 52; поля объяснены в 50. Формы 53 и 54 используются по применимости.

Состав комплекта

50 Word — поля, источники сведений и показатели расчёта.

51 PDF — алгоритм проверки и три ветви сделки.

52 Word — чек-лист, ручной расчёт и итог проверки.

53 Word — запрос строительного статуса.

54 Word — запрос оплаты существующего ДДУ и условий уступки с эскроу.

55 PDF — памятка об уступке, цене ДДУ и банковских обязанностях.

56 Word — действия первого дня и ответ на требование подписать сразу.

57 Word — карточка сторон, денег, погашения долга и решения.

58 Word — три сквозных случая и два заполненных запроса.

Всего 10 файлов: 7 Word и 3 PDF, включая эту единственную начальную инструкцию. Расчёты заполняются вручную. Автоматического калькулятора, договора отчуждения для любой недвижимости и гарантии успешной продажи в комплекте нет.

Проверка перед решением о сделке

Одно обязательство за работы

Отдельно запишите цену ДДУ, цену уступки и погашаемый долг за работы. По готовому объекту — стоимость передачи, основание и сумму погашения. Если передающее лицо и должник различаются, согласуйте основание участия каждого. Одного названия «взаимозачёт» недостаточно.

Одна потребность в новых деньгах

Из ожидаемой выручки вычитаются налоги, продажа, финансирование и новые платежи подрядчика без повторов. К чистому поступлению от недвижимости прибавляется денежная часть оплаты того же долга. В 57 неизвестная доплата не заменяется нулём. Себестоимость и прибыль строительного объекта рассчитываются отдельно.

Сквозные случаи в 58

Уступка: 9 млн руб. долга за работы, 3 млн руб. новой доплаты по ДДУ; чистый результат 5,3 млн руб., разница −3,7 млн руб. Готовое помещение: 6,5 млн руб. чистого поступления плюс 3 млн руб. денежной части против долга 9 млн руб.; разница +0,5 млн руб. Новый ДДУ: плательщик 6 млн руб. не подтверждён — экономический итог и готовность сделки не установлены. Все условия учебные.

Когда подписание откладывают

Любое неустранённое правовое препятствие достаточно для остановки согласования. Нужные право, согласие, допустимость уступки и механизм погашения должны быть установлены до решения. Положительный прогноз и разрешение руководителя не заменяют отсутствующий документ или право. Запрос и отсутствие ответа не подтверждают оплату.

Для каких объектов

Основные случаи — квартиры, нежилые помещения и машино-места. Для земли, зданий, долей и специальных категорий нужна дополнительная проверка состава прав, режима использования, необходимых согласий и ограничений. ДДУ без эскроу и специальные режимы нельзя автоматически проверять запросом 54. Банкротство застройщика требует отдельного специального маршрута; общий Р9 о банкротстве генподрядчика его не заменяет.

Фиксация и поддержка

Сохраните редакцию предложения, документы проверки, расчёт, решение и подтверждения отправки запросов. Затем отдельно контролируйте фактические платежи, регистрацию и передачу по выбранной схеме. Вопросы по файлам: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Укажите Р11, редакцию, файл, страницу и вопрос; направляйте обезличенную копию.

Поля комплекта Расчёты объектами недвижимости

Поля в двойных фигурных скобках заменяются сведениями из документов вашей сделки. Один объект и один долг за работы должны иметь одинаковые обозначения во всех файлах. Неизвестное значение отмечается как неполученное, а не как ноль.

Группа полей	Содержание и источник
Стороны	Подрядчик; должник за работы; передающее объект или право лицо; застройщик; цедент; плательщик цены или остатка. Наименования, ИНН, адреса и полномочия — из договоров, реестров и документов представителей. Эти роли не всегда принадлежат одному лицу.
Реквизиты писем	ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР и ДАТА_ДОКУМЕНТА — журнал исходящих. АДРЕСАТ и его адрес — проверенные сведения стороны сделки. Адрес ответа и электронная почта — рабочие контакты, с учётом согласованного канала.
Объект	ОПИСАНИЕ_ОБЪЕКТА: тип, назначение, адрес, площадь, условный номер по проекту или кадастровый номер готового объекта. В документах ДДУ описание должно совпадать с ДДУ и приложениями.
Статус строительства	Наименование проекта, стадия, срок ввода, разрешение, сведения надзора, если применимы, — официальные источники и документы застройщика. Не подменяйте плановую дату фактом ввода.
ДДУ и банк	Номер и дата ДДУ, сведения о регистрации, банк, цена, внесённая сумма, остаток и документ банка на определённую дату. Реквизиты — сам ДДУ, регистрационные документы и банковское подтверждение от уполномоченного лица.
Запрашиваемый срок	СРОК_ОТВЕТА_НА_ЗАПРОС — предложенная вами дата. Само письмо не создаёт обязанность ответить к этой дате и не продлевает иные сроки. Основание обязанности проверяется отдельно.

Как заполнять запросы 53 и 54

53 применяется к строительному статусу; для готового объекта его перечень не заменяет проверку прав и обременений. 54 применяется к существующему ДДУ с расчётами через эскроу, права по которому уступаются. Для нового ДДУ до регистрации используйте проверку финансирования из 51, а не требование уже внесённых денег. Если банк неизвестен, замените поле словами «банк по указанному ДДУ, просим сообщить наименование».

Выберите один вариант основания обращения; удалите неиспользуемые альтернативы. Перед отправкой поиском найдите «{{» и устраните все незаполненные поля. Сохраните точную редакцию письма, приложения и подтверждение направления. Выписки и банковские сведения получают с соблюдением правил доступа и полномочий.

Показатели экономики в 52 и 57

Показатель	Что означает
А и Б	Ожидаемая цена продажи и дисконт в процентах. Цена предложения застройщика сама по себе не доказывает цену возможной продажи.
В	Выручка после дисконта: А × (1 − Б / 100). Если А уже отражает цену быстрой продажи, не учитывайте тот же дисконт повторно.
Г Д Е	Налоги, расходы продажи и финансирование. Укажите расчёт, даты и источник. Налоговые суммы определяет бухгалтер по режиму и всей схеме; единая ставка здесь не задана.
Ж	Новые деньги подрядчика: остаток цены ДДУ, доплата цеденту или другие платежи, которые ещё не учтены в Г–Е. Основную сумму привлечённых денег не списывают второй раз, если она уже учтена как соответствующая доплата.
З и И	Чистое поступление от недвижимости после всех вычетов и отдельная денежная часть оплаты того же долга за работы.
К Л М	Поступление по схеме; ровно тот долг за работы, который прекращает схема; разница К − Л. Это сравнение с денежной оплатой, а не прибыль по строительному объекту.

Разные суммы нельзя объединять одним словом оплата

Цена ДДУ, цена уступки и погашаемый долг за работы — три отдельных обязательства. По готовому объекту отдельно определяются цена передачи и основание прекращения долга. Каждый платёж получает получателя, сумму, дату, источник и документ. Формы заполняются вручную, автоматических расчётов в них нет.

Границы применения

Основные примеры относятся к квартирам, нежилым помещениям и машино-местам. Для земельных участков, зданий, долей, заложенных объектов, сделок с гражданами и иных специальных случаев нужны дополнительные проверки состава прав, назначения, использования и разрешений. Банкротство застройщика требует отдельного специального маршрута. Общий комплект о банкротстве генподрядчика не заменяет эту проверку.

Алгоритм проверки расчётов недвижимостью

Проверка до согласования и подписания сделки. Основная задача — связать конкретный долг за работы, передаваемое право и новые деньги подрядчика. Для фиксации используйте 52 и 57.

1 Назовите ветвь и всех участников

Готовая недвижимость: передаётся существующий объект с проверкой права, обременений, регистрации перехода и фактической передачи. Новый ДДУ: подрядчик становится участником и приобретает будущее право на объект. Уступка: приобретается право по уже существующему ДДУ. Ввод дома не равен передаче конкретной квартиры и сам по себе не определяет применимость уступки.

Запишите должника за работы, передающее лицо, получателя, плательщика цены и кредитора. Для каждой роли укажите договор, сумму, действие и документ. Если это разные лица, проверьте юридическую связку; не считайте их требования автоматически встречными.

2 Проверьте право и стадию

Готовый объект: документы права, доступные сведения ЕГРН, кадастровое описание, ограничения, обременения, полномочия, необходимые согласия, осмотр и условия передачи. Данные, доступ к которым ограничен, запрашивайте у правообладателя с надлежащими полномочиями. По земле и зданиям дополнительно проверяются состав передаваемых прав и применимый режим использования.

Уступка ДДУ: регистрация исходного договора и допустимая стадия по ч. 2 ст. 11 Закона № 214-ФЗ — до подписания передаточного акта или иного документа передачи. Если объект уже передан либо стадия не подтверждена, остановите согласование и установите применимую форму сделки. Отдельно проверьте ограничения, необходимые согласия и юридическую силу регистрационных документов.

Новый ДДУ: проверяются проект, объект, цена, участник, банк и порядок регистрации. Не требуйте до регистрации справку о ранее внесённой цене нового ДДУ. Вместо этого установите реального плательщика, источник денег, сроки и последствия отсутствия оплаты.

Правило остановки

Любое неустранённое правовое препятствие исключает вывод о готовности к подписанию независимо от количества других рисков. Не установлены право, допустимость уступки, нужное согласие, сумма дополнительного обязательства или источник финансирования — сначала закройте пробел. Подсчёт «двух красных флагов» не применяется.

Деньги статус объекта и финансирование

3 Разделите три обязательства

Цена ДДУ — обязательство перед застройщиком в применимом режиме. Цена уступки — расчёт с цедентом. Долг за работы — первоначальное денежное требование подрядчика. Зачёт между сторонами сам по себе не означает поступления денег на эскроу.

Для уступки ДДУ с эскроу получите банковское подтверждение внесённой суммы и остатка на определённую дату. Открытие счёта не равно оплате. При уже раскрытом или закрытом счёте проверяйте документы истории исполнения. Письмо стороны сделки не заменяет банковское подтверждение. Запрос 54 адресуйте стороне сделки, которая вправе получить сведения, либо согласуйте совместное обращение в банк.

При неоплаченной цене ДДУ проверьте одновременный перевод остатка долга и необходимое согласие кредитора по ст. 11 Закона № 214-ФЗ и ст. 391 ГК РФ. Для цедента-юрлица проверьте оплату цены уступки после регистрации по ч. 3 ст. 11; момент и условия предлагаемого зачёта подлежат отдельной правовой проверке.

Новый ДДУ с эскроу: деньги вносятся после регистрации по ч. 4 ст. 15.5. До подписания установите плательщика и доступный источник, после регистрации контролируйте срок и фактическое внесение. При исполнении третьим лицом согласуйте основание, банковский порядок и подтверждения. Не возлагайте неустановленную будущую оплату на подрядчика молчаливо.

Часть 10 ст. 15.5 предусматривает переход к новому участнику прав и обязанностей по договору счёта эскроу при регистрации уступки. Это не тождественно выводу о наличии или отсутствии неоплаченного остатка цены ДДУ. Для ДДУ без эскроу нужен отдельный применимый способ проверки оплаты.

4 Сверьте строительство и контрагента

Проверьте проектную декларацию и историю сроков в ЕИСЖС, разрешения и сведения надзора по применимости, фактическое состояние, реестры контрагента, судебные дела и доступные сообщения о банкротстве. Запрос 53 фиксирует позицию адресата; отсутствие ответа не подтверждает благоприятный статус.

Проектное финансирование и обеспечение оцениваются по доступным документам проекта и банковским условиям. Замедление продаж, перенос срока и предложение недвижимости вместо денег — поводы для проверки, а не самостоятельные доказательства прекращения финансирования. При банкротстве застройщика проверка сделки и специальный порядок требований определяются отдельно.

Экономика и прекращение долга за работы

5 Сравните тот же долг с денежной оплатой

В 52 и 57 используются одинаковые показатели. Из А — ожидаемой цены продажи — вычитается дисконт Б, получается В. Далее вычитаются Г — налоги, Д — продажа и оформление, Е — финансирование и Ж — дополнительные деньги подрядчика. З — чистое поступление. К = З + И, где И — денежная часть оплаты. М = К − Л, где Л — ровно погашаемый всей схемой долг за работы.

Каждому новому платежу присвойте получателя, основание, сумму, дату, источник и единственное место учёта. Е содержит стоимость финансирования. Основную сумму займа не вычитайте повторно, если деньги уже учтены как доплата Ж. Если А уже является ценой быстрой продажи, не повторяйте один дисконт. Неизвестные величины не равны нулю.

Сценарий 1: 10 000 000 × (1 − 5 / 100) − 600 000 − 200 000 − 400 000 − 3 000 000 = 5 300 000; против долга 9 000 000 разница −3 700 000 руб. Сценарий 2: 6 500 000 уже после всех вычетов + 3 000 000 денежной части − 9 000 000 = +500 000 руб. Не переносите доплату первого случая во второй. Детали и документы — в 58.

Налоговые суммы определяются бухгалтером по конкретной схеме и режиму. Разница М не является прибылью строительного объекта или оценкой его себестоимости. Срок продажи и кассовый разрыв оцениваются отдельно; прогноз не гарантирует поступления выручки.

6 Согласуйте событие погашения и защитные условия

Назовите механизм: отступное по ст. 409, зачёт по ст. 410 либо иное проверенное основание. Укажите сумму, конкретное предоставление, нужные регистрацию, передачу, платежи, согласия и подтверждение. При участии третьего лица согласуйте действия и расчёты всех участников. Предложение, проект или регистрация ДДУ сами по себе не подтверждают погашение всей задолженности за работы.

Запишите последствия отказа в регистрации, непередачи, неплатежа, изменения сроков и финансовых ограничений. Проверьте, не прекращается ли исходное требование раньше встречного предоставления. По завершении действий подтвердите погашенную часть и оставшийся долг отдельно. Решение до подписания фиксируется в 57, а исполнение подтверждается фактическими документами.

Нормативные ориентиры

214-ФЗ статья 11 — текст нормы

214-ФЗ статья 15.4 — текст нормы

214-ФЗ статья 15.5 — текст нормы

ГК РФ статья 391 — текст нормы

ГК РФ статья 409 — текст нормы

ГК РФ статья 410 — текст нормы

ГК РФ статья 551 — текст нормы

ГК РФ статья 556 — текст нормы

Проверка расчётов объектами недвижимости

Рабочий чек-лист до подписания. К каждой отметке приложите документ, его дату и место хранения. Для неприменимой ветви пишите «не применяется» с причиной. Отсутствие сведений не считается подтверждением и не заменяется нулём.

1 Выберите ветвь и стороны

☐ Установлены готовый объект, новый ДДУ либо уступка существующего ДДУ. Обещание передать недвижимость в будущем не отмечено как состоявшаяся оплата.

☐ Названы должник за работы, передающее лицо, получатель, плательщик цены и кредитор. Если лица различаются, их участие и взаиморасчёты имеют согласованное основание.

☐ Описаны объект, передаваемое право, сумма долга за работы и самостоятельное основание его прекращения. Карточка 57 заполнена.

2 Права и стадия

☐ Готовый объект: проверены сведения ЕГРН, правообладатель, основание права, обременения, ограничения, фактическое состояние и документы передачи. Определено, кто и как устраняет препятствия.

☐ Новый ДДУ: проверены проект договора, применимость 214-ФЗ и эскроу, цена, банк, регистрация, будущий плательщик и реальный источник денег. Внесение на эскроу предусмотрено после регистрации.

☐ Уступка: ДДУ зарегистрирован; подтверждена стадия до подписания передаточного акта. Ввод и передача не отождествлены. Если передача состоялась, форма сделки пересматривается.

☐ Для уступки с эскроу: банк подтверждает внесённую сумму и остаток. При неоплаченной цене проверяются одновременный перевод долга и согласие кредитора. Цена уступки отделена от цены ДДУ; для цедента-юрлица проверяется ч. 3 ст. 11 Закона № 214-ФЗ.

☐ Полная оплата цены ДДУ не отменяет переход прав и обязанностей по договору счёта эскроу при регистрации уступки по ч. 10 ст. 15.5. Отсутствие обязанности доплатить цену и отсутствие всех банковских обязанностей — разные выводы.

3 Строительство и контрагент

☐ Проверены проектная декларация, плановые и фактические сроки, разрешения и сведения надзора, когда они применимы. Запрос 53 и собственная проверка не подменяют друг друга.

☐ Проверены статус и полномочия контрагента, судебные дела, доступные сообщения о банкротстве и обременениях. Зафиксированы дата, источник и результат, включая обнаруженные обстоятельства.

☐ Проверены в доступной части проектное финансирование и обеспечение. Темпы продаж и предложение недвижимости вместо денег сами по себе не доказывают остановку финансирования.

4 Экономика одного погашаемого долга

Показатель	Значение или формула	Подтверждение
А Цена продажи руб.	{{...}}	Сопоставимые объекты и дата
Б Дисконт %	{{...}}	Сценарий продажи
В Выручка руб.	А × (1 − Б / 100)	{{...}}
Г Налоги руб.	{{...}}	Расчёт бухгалтера
Д Расходы продажи руб.	{{...}}	Комиссия оформление и др.
Е Финансирование руб.	Привлечённая сумма × ставка % × месяцы / 1200	Период сумма ставка; при ином графике отдельный расчёт
Ж Новые деньги подрядчика руб.	{{...}}	Остаток ДДУ / цена уступки / иное; без повторов Г–Е
З Чистое поступление руб.	В − Г − Д − Е − Ж	Все компоненты установлены
И Денежная часть расчёта руб.	{{...}}	Получатель срок и риск неполучения
К Поступление по схеме руб.	З + И	Тот же периметр долга
Л Погашаемый долг руб.	{{...}}	Обязательство и документы
М Разница руб.	К − Л	Сравнение с денежной оплатой

Форма заполняется вручную. Неизвестная доплата или неподтверждённый источник означает незавершённый расчёт. Не вычитайте одну доплату и как Ж, и как погашение основного финансирования. Е содержит стоимость финансирования, а не повтор всей привлечённой суммы. Себестоимость работ и прибыль объекта рассматриваются отдельно.

Контроль 1: А 10 000 000; Б 5 %; В 9 500 000; Г 600 000; Д 200 000; Е 400 000; Ж 3 000 000; З 5 300 000; И 0; К 5 300 000; Л 9 000 000; М −3 700 000 руб. Контроль 2: З уже после всех доплат 6 500 000; И 3 000 000; Л 9 000 000; М +500 000 руб. Эти учебные значения согласованы с 57 и 58.

5 Погашение долга и решение

☐ Названо одно основание прекращения конкретной суммы долга за работы. Отступное, зачёт и исполнение с участием третьего лица проверены как разные конструкции.

☐ Установлены события и документы: регистрация, предоставление имущества или права, фактическая передача, внесение денег, заявление о зачёте — по применимому механизму. Само подписание проекта, запроса или ДДУ не отмечено как погашение долга.

☐ Определён остаток первоначального долга после предусмотренных действий. Одни работы не списываются повторно по разным документам.

☐ Согласованы сроки, необходимые разрешения, действия при отказе в регистрации, непредоставлении объекта, неплатеже и прекращении финансирования. Проверено, не утрачивается ли первоначальное требование раньше встречного предоставления.

☐ Юрист проверил правовую схему; бухгалтер — налоги и учёт; руководитель — экономику и доступное финансирование. Решение и документы занесены в 57.

Когда подписание откладывают

Любое неустранённое правовое препятствие останавливает согласование независимо от числа других рисков. Не подтверждены право, допустимость уступки, нужное согласие, плательщик, сумма дополнительной обязанности или механизм погашения — недостающие данные сначала устанавливаются. Один существенный пробел нельзя компенсировать несколькими благоприятными признаками.

Отрицательная разница М — экономический вопрос для переговоров и решения руководителя, а не автоматический правовой запрет. Положительная разница сама по себе не устраняет правовой риск и кассовый разрыв. Согласие руководителя не заменяет отсутствующего права или обязательного согласия.

Итог

Решение {{ОТЛОЖИТЬ / ОТКАЗАТЬСЯ / СОГЛАСОВАТЬ_ПРИ_УСЛОВИЯХ}}
Причины и неустранённые вопросы {{...}}
Документы условия ответственные и сроки {{...}}
Проверил юрист {{...}} Проверил бухгалтер {{...}} Решил руководитель {{...}} Дата {{...}}

Кому {{НАИМЕНОВАНИЕ_АДРЕСАТА}}
Адрес {{АДРЕС_АДРЕСАТА}}
От {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}
Исх. № {{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}} от {{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}

Запрос о строительном статусе объекта

Объект {{НАИМЕНОВАНИЕ_ОБЪЕКТА_ПО_ПРОЕКТНОЙ_ДЕКЛАРАЦИИ}}. В связи с {{ПРЕДЛОЖЕНИЕ_О_РАСЧЁТЕ_НЕДВИЖИМОСТЬЮ / ДОГОВОР_НОМЕР_ДАТА}} просим по состоянию на дату ответа сообщить сведения и предоставить подтверждающие документы:

1. Стадия строительства, плановый и фактический сроки завершения; причины и документы по изменениям сроков.

2. Сведения о действующем разрешении на строительство, его сроке и изменениях, если разрешение требуется для данного объекта.

3. В случаях государственного строительного надзора: дата извещения об окончании, итоговая проверка, ЗОС либо отказ и замечания в относящейся к объекту части.

4. Разрешение на ввод, если получено; при отсутствии — плановый срок и остающиеся действия. Отдельно просим указать, передавался ли предлагаемый объект участнику, с датой и документом передачи.

5. Сведения об известных ограничениях передачи или финансирования в доступной для раскрытия части и документы о необходимых согласиях.

Просим ответить до {{СРОК_ОТВЕТА_НА_ЗАПРОС}} по указанным ниже контактам. Сведения необходимы для проверки условий расчёта по предложению или договору. Если документ отсутствует либо сведения неприменимы, просим указать это с причиной. Предлагаемая дата ответа сама по себе не изменяет сроки и обязанности по действующему договору.

Приложения {{ПЕРЕЧЕНЬ_ИЛИ_НЕТ}}.

Реквизиты отправителя

{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}} ИНН {{...}} ОГРН или ОГРНИП {{...}}
Адрес {{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}} Ответ направить {{АДРЕС_ДЛЯ_ОТВЕТА}}
Телефон {{...}} Электронная почта {{ЭЛЕКТРОННАЯ_ПОЧТА}}

Подпись

{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}} {{ФИО_ПОДПИСАНТА}}
Основание полномочий {{...}} Подпись _____ Дата _____

Кому {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЦЕДЕНТА_ИЛИ_ЗАСТРОЙЩИКА}}
Адрес {{АДРЕС_АДРЕСАТА}}
От {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}
Исх. № {{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}} от {{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}

Запрос об оплате ДДУ и условиях уступки

По предложению уступки прав по ДДУ № {{НОМЕР_ДДУ}} от {{ДАТА_ДДУ}}, объект {{ОПИСАНИЕ_ОБЪЕКТА}}, просим до подписания документов предоставить:

1. ДДУ с приложениями и изменениями, сведения о его регистрации и подтверждение, подписан ли передаточный акт либо иной документ передачи объекта.

2. Банковское подтверждение по счёту эскроу: банк, связь с указанным ДДУ, внесённая сумма и дата сведений. Отдельно — цена ДДУ, неисполненный остаток, сроки и расчёт обязательства. Если средства уже раскрыты или счёт закрыт, просим документы, позволяющие проследить исполнение цены и статус счёта.

3. Проект уступки и документы об ограничениях. При неоплаченной цене — размер переводимого долга, плательщик, сроки, условия одновременного перевода и необходимое согласие кредитора.

4. Цену уступки и порядок расчёта с цедентом отдельно от цены ДДУ. Для цедента-юрлица просим учесть оплату цены уступки после регистрации по ч. 3 ст. 11 Закона № 214-ФЗ. При зачёте — стороны, требования, основания и момент оформления.

Для ДДУ с эскроу оплата цены подтверждается поступлением средств по ч. 3 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ. Расчёты с цедентом не заменяют это подтверждение. При регистрации уступки права и обязанности по договору счёта эскроу переходят в силу ч. 10 ст. 15.5; это отдельно от вопроса о наличии остатка цены ДДУ.

Просим ответить до {{СРОК_ОТВЕТА_НА_ЗАПРОС}} по указанным ниже контактам. Банковские сведения просим получить и передать с необходимыми полномочиями; готовы согласовать совместное обращение в банк. Дата ответа не изменяет иных применимых сроков. Приложения {{ПЕРЕЧЕНЬ_ИЛИ_НЕТ}}.

Реквизиты отправителя

{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}} ИНН {{...}} ОГРН или ОГРНИП {{...}}
Адрес {{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}} Ответ направить {{АДРЕС_ДЛЯ_ОТВЕТА}}
Телефон {{...}} Электронная почта {{ЭЛЕКТРОННАЯ_ПОЧТА}}

Подпись

{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}} {{ФИО_ПОДПИСАНТА}}
Основание полномочий {{...}} Подпись _____ Дата _____

Уступка ДДУ цена долг и эскроу

Памятка для чтения проекта уступки до подписания. Для готовой недвижимости и нового ДДУ применяются свои ветви алгоритма 51. Эта памятка не является договором уступки или универсальным пунктом для включения без адаптации.

Что проверять раздельно

Цена ДДУ и её исполнение; цена уступки и расчёты с цедентом; первоначальный долг за работы. Для каждого обязательства должны быть свои стороны, сумма, срок и подтверждение. Документ о расчётах между цедентом и подрядчиком не равен банковскому подтверждению оплаты ДДУ.

Если предлагается неоплаченное право

Фразы «новый участник принимает все обязанности» или «обязуется внести оставшуюся цену» требуют точного расчёта. Установите цену ДДУ, внесённую сумму, остаток, будущего плательщика, дату и источник денег. Проверьте одновременный перевод остатка долга и необходимое согласие кредитора. Уступка сама по себе не делает неподтверждённую доплату приемлемой.

Если при долге за работы 9 млн руб. подрядчик дополнительно вносит 3 млн руб. по ДДУ, это новые деньги и риск ликвидности. Внесите их в Ж расчёта 52 и 57 один раз. Экономика сделки может оказаться отрицательной даже при формально допустимой уступке.

Если цена ДДУ полностью оплачена

Сопоставьте ДДУ и подтверждение банка. При счёте, который уже раскрыт или закрыт, проверьте историю исполнения. В учебном пункте можно отразить факт полной оплаты, но нельзя объявлять отсутствие любых обязанностей по договору эскроу вопреки закону.

Ориентир для адаптации: «Цена ДДУ № {{...}} от {{...}} в размере {{...}} исполнена полностью, что подтверждается банковским документом {{...}} по состоянию на {{...}}. Неисполненный остаток цены ДДУ отсутствует. Права и обязанности по договору счёта эскроу переходят в порядке, предусмотренном ч. 10 ст. 15.5 Закона № 214-ФЗ». Каждое утверждение требует проверки. Такой пункт не заменяет остальные условия сделки и сам по себе не погашает долг за работы.

Стадия передачи

Уступка права на объект по ст. 11 допустима в установленный период от регистрации ДДУ до подписания документа передачи. Проверьте именно передачу конкретного объекта. Если она уже состоялась, определите иную применимую конструкцию; один факт ввода дома не даёт полного ответа.

Документы и условия перед подписанием

Комплект для правовой проверки

ДДУ полностью, приложения, изменения и сведения о регистрации.

Проект уступки, данные цедента, ограничения и необходимые согласия.

Банковское подтверждение исполнения цены ДДУ, сведения об остатке и статусе счёта; документы перевода долга при необходимости.

Отдельные условия цены уступки и порядка расчёта. При цеденте-юрлице проверьте ч. 3 ст. 11: цена уплачивается после регистрации. Предлагаемый зачёт проверяется по конкретным сторонам, основаниям и моменту оформления.

Документы исходного долга за работы, карточка 57 и согласованный механизм прекращения конкретной суммы.

Что не подтверждает расчёт само по себе

Открытый, но не наполненный счёт; письмо цедента «расчёт произведён»; подписанный проект; обещание внести деньги после ввода; регистрация ДДУ; слово «зачёт» без подходящих требований. Для каждого из этих документов определите его фактическое значение и недостающий элемент.

Согласование с несколькими лицами

Цедент не всегда должник за работы, а застройщик не всегда плательщик. Нужны основания участия и исполнения каждого. Передача подрядчику права с непокрытой ценой не равна предоставлению полностью оплаченного объекта. Порядок раскрытия и перехода банковских обязанностей проверяется отдельно от расчёта по договору подряда.

Границы памятки

Один существенный неустранённый правовой вопрос достаточен, чтобы отложить подписание. Ни положительный прогноз продажи, ни согласие руководителя не заменяют обязательную регистрацию, право или согласие. Для уже подписанной сделки, ДДУ без эскроу и банкротства застройщика требуется отдельная проверка применимого режима.

Источники для сверки

214-ФЗ статья 11 — текст нормы

214-ФЗ статья 15.4 — текст нормы

214-ФЗ статья 15.5 — текст нормы

ГК РФ статья 391 — текст нормы

ГК РФ статья 409 — текст нормы

ГК РФ статья 410 — текст нормы

Тексты перечисленных норм проверены 31.10.2026. Перед применением проверьте редакции на дату сделки, договоры, ограничения и банковские документы. Вопросы по комплекту: nastoronepodryadchika@yandex.ru.

Первый день до подписания

Задача первого дня — сохранить предложение, выбрать ветвь сделки и запросить недостающее. Итогом является план проверки, а не признание оплаты работ.

1 Сохраните предложение

Объект, право, стороны, цена, срок передачи, часть долга и все доплаты. Сохраните проект, приложения и переписку с датой редакции.

2 Заполните первую страницу 57

Назовите должника за работы, передающее лицо, получателя, плательщика цены и конкретный долг. Если источник денег не установлен, так и укажите.

3 Выберите применимую ветвь

Новый ДДУ: проект, регистрация, источник денег и внесение после регистрации. Уступка: существующий ДДУ, стадия, исполнение цены, остаток и условия передачи. Готовый объект: право, обременения, фактическое состояние и регистрация перехода.

4 Направьте запросы

53 — строительный статус. 54 — существующий ДДУ с эскроу при уступке. Для готового объекта получите документы о правах и передаче. Запишите получателя, канал, запрошенные документы и внутреннюю контрольную дату.

5 Зафиксируйте отправку

Удалите незаполненные поля; сохраните подписанную редакцию, приложения и подтверждение доставки. Отсутствие ответа не подтверждает оплату ДДУ, право или строительный статус.

6 Назначьте проверку

51 — алгоритм, 52 — чек-лист, 55 — условия уступки, 57 — экономика и решение, 58 — заполненные случаи. Любое неустранённое правовое препятствие означает отложенное подписание независимо от числа рисков.

Ответ при требовании подписать сегодня

«Готовы рассмотреть расчёт объектом недвижимости после проверки права, дополнительных обязательств, источников денег и порядка погашения долга за работы. Просим предоставить перечисленные документы. До их проверки подписание и отметку об оплате не согласовываем». Адаптируйте ответ к фактам; этот текст не изменяет уже действующие обязательства.

Конец первого дня

Ответственный {{...}} Ветвь {{...}} Недостающие документы {{...}}
Кому и когда направлены запросы {{...}} Подтверждения {{...}}
Следующее действие дата и исполнитель {{...}} Что препятствует подписанию {{...}}

Карточка сделки и сравнение с денежной оплатой

Заполняется вручную по одному согласованному периметру долга за работы. Юридическое погашение и ожидаемая экономика продажи отражаются раздельно. Выгодный прогноз не доказывает допустимость сделки.

Объект и первоначальный долг

Код сделки {{...}} Дата проверки {{...}} Ветвь {{ГОТОВЫЙ_ОБЪЕКТ / НОВЫЙ_ДДУ / УСТУПКА}}
Описание и идентификатор объекта {{...}} Предлагаемая стоимость передачи {{...}} руб.
Долг за работы {{...}} руб. Договор акты оплаты и расчёт остатка {{...}}
Из долга погашается недвижимостью {{...}} руб.; деньгами {{...}} руб.; остаток вне схемы {{...}} руб.

Роль	Лицо и основание	Действие и подтверждение
Должник за работы	{{...}}	{{...}}
Передающее лицо / цедент	{{...}}	{{...}}
Получатель / новый участник	{{...}}	{{...}}
Плательщик цены или остатка	{{...}}	Источник и доступность денег {{...}}
Кредитор по ДДУ / банк	{{...}}	Согласие / подтверждение по применимости {{...}}

Три суммы по ДДУ и уступке

Цена ДДУ {{...}}; исполнено {{...}} по документу банка {{...}}; остаток {{...}}; кто и когда вносит {{...}}. Цена уступки {{...}}; кому и как платится {{...}}. Долг за работы, прекращаемый схемой, {{...}}. При новом ДДУ цена уступки не применяется; по готовому объекту раздел ДДУ не применяется с указанием причины.

Ручной расчёт по показателям чек-листа 52

Показатель	Сумма или расчёт	Источник и срок
А Цена продажи руб.	{{...}}	{{...}}
Б Дисконт %	{{...}}	{{...}}
В Выручка А × (1 − Б / 100)	{{...}}	{{...}}
Г Налоги руб.	{{...}}	Бухгалтер {{...}}
Д Продажа и оформление руб.	{{...}}	{{...}}
Е Стоимость финансирования руб.	{{...}}	Сумма ставка период {{...}}
Ж Дополнительные деньги руб.	{{...}}	Расшифровка ниже
З = В − Г − Д − Е − Ж	{{...}}	Чистое поступление
И Денежная часть руб.	{{...}}	Дата поступления {{...}}
К = З + И	{{...}}	Вся схема
Л Погашаемый долг руб.	{{...}}	Тот же долг
М = К − Л	{{...}}	Разница с денежной оплатой

Новые платежи и кассовый разрыв

По каждому платежу: получатель {{...}} Основание {{...}} Сумма {{...}} Дата {{...}}
Источник денег {{...}} Доступен когда {{...}} Уже учтён в Г Д Е или Ж {{...}}
Максимальная потребность в своих или привлечённых деньгах и период {{...}}
Если показатель неизвестен, итог расчёта не подтверждён. Нулевое значение требует объяснения {{...}}

Контрольные итоги: 8 300 000 − 3 000 000 = 5 300 000; 5 300 000 − 9 000 000 = −3 700 000 руб. Если 6 500 000 уже рассчитаны после всех доплат, добавляем 3 000 000 денежной части и сравниваем с 9 000 000: +500 000 руб. Доплаты из первого случая не вычитают повторно из второго.

Когда и какой долг прекращается

Механизм {{ОТСТУПНОЕ / ЗАЧЁТ / ИНОЕ_ПРОВЕРЕННОЕ_ОСНОВАНИЕ}} Документ {{...}}
Конкретное встречное предоставление и сумма погашения {{...}}
Событие и дата {{...}} Необходимые регистрация передача платёж и согласия {{...}}
Подтверждение наступления события {{...}} Кто проверяет {{...}}
Остаток первоначального долга после события {{...}} Подтверждение {{...}}
Последствия отказа в регистрации непередачи или неплатежа {{...}}

При отступном учитывайте предоставление, при зачёте — встречность, однородность, сроки, ограничения и заявление. Если участвуют разные лица, одного названия «взаимозачёт» недостаточно. Подписание соглашения или регистрация ДДУ не равны автоматически погашению первоначального долга. Полный комплект регистрационных и платёжных условий проверяется по выбранному механизму.

Решение по проверенным данным

Проверка	Вывод и документы	Нерешённое и срок
Право и обязательства	{{...}}	{{...}}
Экономика и кассовый разрыв	{{...}}	{{...}}
Налоги и учёт	{{...}}	{{...}}
Решение {{ОТЛОЖИТЬ / ОТКАЗАТЬСЯ / СОГЛАСОВАТЬ_ПРИ_УСЛОВИЯХ}}		
Условия до подписания {{...}} Условия исполнения после подписания {{...}}		
Юрист {{...}} Бухгалтер {{...}} Руководитель {{...}} Дата {{...}}		

Проверка завершена только по полученным документам. Любое неустранённое правовое препятствие исключает вывод о готовности к подписанию. Не подменяйте документальное подтверждение разрешением руководителя принять риск.

Три сквозных примера расчёта недвижимостью

Все лица, документы и суммы условные. Примеры сопоставляют один долг за работы, новую потребность в деньгах и документы по выбранной ветви. Учебные выводы не переносятся на сделку без проверки её фактов.

Пример 1 Уступка с доплатой на эскроу

Долг ООО «Генстрой» перед ООО «Монтаж» за работы — 9 000 000 руб. Генподрядчик одновременно является участником зарегистрированного ДДУ и предлагает уступку в счёт этих работ. Цена ДДУ 9 000 000 руб.; банк подтверждает внесение 6 000 000, остаток 3 000 000. Проект предполагает внесение остатка подрядчиком. Передаточный акт не подписан. Цена уступки 9 000 000 руб. рассматривается отдельно от доплаты по ДДУ.

Проверка	Результат
Стороны	Должник и цедент — ООО «Генстрой»; новый участник — ООО «Монтаж»; кредитор по ДДУ — застройщик.
Право и долг	До решения нужны согласованные условия одновременного перевода остатка и необходимое согласие кредитора. Проект заявления «всё оплачено» противоречит банковскому остатку.
Расчёт за уступку	Предлагаемый зачёт цены уступки и долга за работы проверяется после регистрации с учётом ч. 3 ст. 11. Само предложение зачёта ещё не прекращает долг.
Дополнительные деньги	3 000 000 руб. на эскроу из денег подрядчика; цена уступки не считается ещё одним наличным платежом, если правомерный зачёт будет оформлен.

А 10 000 000; Б 5 %; В 9 500 000; Г 600 000; Д 200 000; Е 400 000; Ж 3 000 000. З = 5 300 000; И = 0; К = 5 300 000; Л = 9 000 000; М = −3 700 000 руб. Налоги и стоимость финансирования — условные оценки, не нормативные ставки.

Решение: отложить. Дополнительное обязательство и согласие ещё не оформлены; экономическая разница отрицательная. Подрядчику нужны новые условия цены и финансирования. Даже получение согласия не исправляет отрицательную экономику автоматически. Документы: ДДУ, подтверждение банка, проект уступки, условия перевода долга, расчёт и документы исходного долга за работы.

Пример 2 Готовое помещение и денежная часть

Тот же размер долга за работы — 9 000 000 руб. Должник предлагает своё готовое нежилое помещение с согласованной суммой погашения 6 000 000 руб. и 3 000 000 руб. деньгами. Это одна схема погашения 9 000 000, а не два независимых списания одного долга. Получатель объекта и денег — подрядчик.

Для учебного расчёта ожидаемая продажа помещения 7 500 000 руб. уже отражает сценарий реализации, дополнительный дисконт 0 %. Налоги 500 000, продажа и оформление 200 000, финансирование 300 000; новых доплат подрядчика нет. З = 7 500 000 − 500 000 − 200 000 − 300 000 = 6 500 000 руб. И = 3 000 000; К = 9 500 000; Л = 9 000 000; М = +500 000 руб. Из 6 500 000 повторно ничего не вычитается.

До решения	Что подтверждает
Документы права и доступные сведения ЕГРН	Собственник совпадает с передающим лицом; обременения и ограничения установлены, необходимые согласия проверены.
Осмотр и документы передачи	Состояние, состав объекта и порядок фактической передачи. Регистрация и передача проверяются отдельно.
Соглашение об отступном и условия платежа	Указано, какие 6 000 000 руб. прекращает предоставление объекта и когда; отдельные 3 000 000 прекращаются денежным исполнением.
Сроки и доказательства	Регистрационные документы, акт передачи и платёжное подтверждение, а не одна отметка «оплачено».

Решение: можно рассматривать согласование после проверки и устранения препятствий. Прогноз +500 000 руб. не означает фактической продажи или гарантированной прибыли. По завершении соответствующих действий в учёте отдельно подтверждаются погашение 6 000 000 руб. и поступление 3 000 000 руб.; до этого долг не списывают полностью.

Пример 3 Новый ДДУ и неизвестный плательщик

Генподрядчик должен подрядчику 9 000 000 руб. и предлагает новый ДДУ на подрядчика у отдельного застройщика. Цена ДДУ — 6 000 000 руб.; ещё 3 000 000 обещаны деньгами. Генподрядчик говорит, что внесёт цену на эскроу, но подтверждённого обязательства, источника денег и согласованного с банком порядка нет. ДДУ ещё не зарегистрирован.

Отсутствие уже внесённых денег до регистрации нового ДДУ не является само по себе ошибкой: ч. 4 ст. 15.5 устанавливает внесение после регистрации. Проблема здесь — неустановленный плательщик и финансирование будущей обязанности. После регистрации подрядчик не должен неожиданно обнаружить необходимость внести свои 6 000 000 руб.

Обязательство	Что требуется установить
Цена нового ДДУ 6 000 000 руб.	Кто и за чей счёт платит, основание исполнения третьим лицом, допустимый банковский порядок, даты и доказательства.
Исходный долг за работы 9 000 000 руб.	Какие действия, в каком размере и по какому основанию его прекращают; последствия отсутствия платежа.
Денежная часть 3 000 000 руб.	Обязанный плательщик, срок и подтверждение фактического поступления.
Экономика подрядчика	Если доплата своих денег не определена, Ж не считается нулём; итог М не подтверждён.

Решение: отложить подписание. Запрос 54 о ранее оплаченном уступаемом праве для этой стадии не подходит. Нужны проект нового ДДУ, согласованная схема всех участников, источник денег и защитные условия по первоначальному долгу. Нельзя списывать все 9 000 000 руб. только потому, что новый ДДУ подписан или зарегистрирован. После регистрации отдельно контролируется внесение денег и подтверждение банка.

Заполненный запрос по примеру 1

Кому ООО «Генстрой», адрес по договору С-14
От ООО «Монтаж», адрес по договору С-14
Исх. № 61 от 30.10.2026

Просим до 05.11.2026 предоставить документы по предлагаемой уступке ДДУ № Д-18 от 10.03.2026 на квартиру № 81 в проекте «Северный квартал», описание и площадь согласно приложению к ДДУ. Все реквизиты в этом учебном письме условные.

Просим ДДУ с изменениями и подтверждением регистрации, сведения о подписании документа передачи, проект уступки и банковское подтверждение внесённой цены. По имеющейся справке банка от 29.10.2026 внесено 6 000 000 из 9 000 000 руб.; просим подтвердить остаток 3 000 000 и условия его одновременного перевода с необходимым согласием кредитора.

Отдельно просим изложить порядок расчёта цены уступки 9 000 000 руб. с учётом предлагаемого зачёта долга за работы по договору С-14. Оплата цены ДДУ на эскроу и расчёт цены уступки — разные действия. Просим установить регистрацию уступки и применимый момент расчёта по ч. 3 ст. 11 Закона № 214-ФЗ.

До проверки документов не подтверждаем погашение долга за работы. Ответ просим направить через согласованный договором ЭДО. Предлагаемая дата ответа не меняет действующих обязательств сторон.

Подпись

Директор ООО «Монтаж» И. И. Петров, действует на основании устава
Подпись _____ 30.10.2026

Контроль по запросу

Сохраняются исходное предложение, банковская справка, подписанное письмо № 61 и доказательство его доставки. В 57 фиксируются остаток 3 000 000, отрицательная разница −3 700 000 и отсутствие согласованных условий. Отсутствие ответа к 05.11.2026 не превращается в подтверждение оплаты или согласие.

Заполненный запрос строительного статуса

Кому ООО «Застройщик», адрес по ДДУ Д-18
От ООО «Монтаж», адрес по договору С-14
Исх. № 62 от 30.10.2026

По предложению расчёта правом на квартиру № 81 в проекте «Северный квартал» просим до 05.11.2026 сообщить строительную стадию, действующие сроки завершения и ввода и документы об их изменениях. Наименование и описание подлежат сверке с проектной декларацией и ДДУ Д-18 от 10.03.2026.

Просим сведения о разрешении на строительство, его сроке и изменениях; об извещении об окончании, итоговой проверке, ЗОС либо замечаниях надзора, если эти процедуры применимы к объекту. Отдельно просим разрешение на ввод при наличии и подтверждение, подписывался ли документ передачи квартиры участнику.

Если передача квартиры уже оформлена, просим указать дату и реквизиты. Для решения о форме сделки нам необходимо различать ввод дома и передачу конкретного объекта. Просим сообщить известные ограничения передачи и документы о необходимых согласиях в доступной части. Ответ — через согласованный канал обмена, с копией генподрядчику ООО «Генстрой».

Подпись

Директор ООО «Монтаж» И. И. Петров, действует на основании устава
Подпись _____ 30.10.2026

Следующее действие

Ответ сопоставляется с официальными сведениями и регистрационными документами. Статус из письма не подменяет самостоятельную проверку. Дата ответа, внутренний контроль и действующие договорные сроки учитываются раздельно. При состоявшейся передаче объекта применимость уступки пересматривается до подписания.